Авлагатай тэмцэх газрын даргын 2024 оны 12 дугаар сарын 17-ны А/96 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт

НИЙТИЙН АЛБАН ТУШААЛТНЫ АШИГ СОНИРХЛЫН ЗЪРЧЛИЙН МЭДЭГДЭЛ, ТАЙЛБАРЫН МАЯГТ НЁХХ ЗААВАР

Нэг. Нийтийн албан тушаалтан: Авлигын эсрэг хуулийн 4 дүгээр зүйл (Хуулийн үйлчүлд хамаарах аэгэд) -ийн 4.1, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зоихиуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс уръдчилан сэргийлэх тухай хууль^{1}ийн 4 дүгээр зүйл (Хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд)-д заасан албан тушаалтанд хамаарна.

Нэг. Нийтийн албан тушаалтан

Эүзг/эхийн нэр: ..... Нэр: ..... Регистийн дугаар: .....

Ажиллаж буй байгууллага: ..... Албан тушаал: .....

Мэдэгдэл, тайлбарыг хүлэн авсан байгууллагын нэр: .....

Мэдэгдэл, тайлбар гарж буй үндэслэл:.....

• • Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зоихиуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс уръдчилан сэргийлэх тухай хуульд зааснаар дараах нэр томьёг дор дурдсан утгаар ойлгоно.

• • "ниийтийн ашиг сонирхол" гэж нийтийн албан тушаалтан Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулиар олггодсон бүрэн эрхээ хувийн ашиг сонирхлоосо ангид тэгш, шударгаар хэрэгжүүлнэ гэх олон нийтийн итгэлийг;

• • "хувийн ашиг сонирхол" гэж нийтийн албан тушаалтан албаны бүрэн эрхээ хэрэгжүлэхед эөрөе болон түнүтэй хамаарал бүхий этгээдийн зүгээс нөлөөлж болохуй эдийн болон эдийн бус ашиг сонирхлыг;

• • "ашиг сонирхлын зөрчл" гэж нийтийн албан тушаалтан албаны бүрэн эрхээ хэрэгжүлэхед түүний хувийн ашиг сонирхол нийтийн ашиг сонирхолтой зөрчлөхед болон албан үүргээ тэгш, шударгаар хэрэгжүлэхэд харшаар нөлөлж болохуйц нөхцөл байдлыг.

• • Албан үүргээ үйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгй нөхцөлд албан үүргээ үйцэтгэхэст татгалзаж, энэ тухай эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэх үүргэтэй.

• • Ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц нөхцөл байдал үүсвэл тухайн албан тушаалтан уг нехцөл байдалд бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр тайлбар хийж, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлнэ.

• • Эцэг/эхийн нэр, Нэр: нийтийн албан тушаалтан ъэрийн иргэний бүртгэл дээр бүртгэгдсэнээр бичнэ.

• • Регистрийн дугаар: иргэний улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн буюу-өөрийн иргэний үнэмлэх дээрх бичигдсэн үсэг, тооноос бүтсэн нийлмэл кодыг бичнэ. Хэрэв тухайн нийтийн албан тушаалтан нь гадаад улсын иргэн бол гадаад паспортын дугаар, эсхул Монгол Улсаас алгосон бүртгэлийн дугаарыг бичнэ.

• • Ажиллаж буй байгууллага, Албан тушаал: байгууллагын албан ъсыны нэрийг товчлохгуй, энэхүү мэдэгдэл, тайлбар гаржа байгаа үд еҒрэхлж байгаа албан тушаалын албан ъсыны нэрийг бичнэ.

• • Мэдэгдэл, тайлобарыг хүлэн авсан байгууллагын нэр: мэдэгдэл, тайлбарыг хүлэн авсан тухайн чиг үүгрийг үгийцэтүглэхээр томилох эрх бухий, эсхул ишийдвэрлэх эрх бухий байгууллага, албан тушаалты болон байгууллагын албан ъсыны нэрийг товчлохүгйэгр бичнэ.

• • Мэдэгдэл, тайлбар гаржаб үй нүдэслэл: нийтийн албан тушаалтан албаны чиг үүгрэг эхэрүгжүлүх явцад ашиг сонирхылн зөрчи үүссэн, үүсэж болзошүгий эсхул албан үүгрэг үүгцэтэгхэд ашиг сонирхылн зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц нехцел байдал үүсэн бол дараах үндэслэлэс эсонгон тодорхой бичнэ. Үүнд:

- ➢ захирганы шийдвэр гарха;
- ➢ удирдах, хяналт, шалгалт хийх;
- ➢ хариуцлага хүлэлэгх;
- ➢ гэрээ байгуулах, эдгэрийг хэллэлүх, бэлтгэх, оролцох;
- ➢ тусгайлсан хууль тогтоомжид ашиг сонирхылны зөрчлийг мэдэгдэх, тайлбарлах талаар заасан.

Хоёр: Мэдэгдэл, тайлбарын аль нь болохыг сонгон √ тэмдэглэгэ хийнэ үү.

(Зөвхөн гурав даөхъ хзсгийн мэдэгдлийг гаргах)

Гурав. Мэдэгдэл: нийтийн албан тушаалтан албан үүгрэг пүйцэтгэхд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсэж болзошүгий нехцел байдалд гаргасан мэдэгдлийн талаарх тайлбарыг дэлгрэнгүй бичнэ.

Гурав. Мэдэгдэл

Нийтийн албан тушаалтан би дор дурдсан чиг үүгрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн хувийн ашиг сонирхол нийтийн ашиг сонирхолтой зөрчилдөх буюу өалбн үүгрэг этэгш, шударгаар хэрэгжүлүэхэд харшаар нелеэлж болохуйц нехцел байдал бий болсон гэж үзэж Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчллөс уръдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахъ хэсэгт заасны дагуу мэдэгдэж, тухайн чиг үүгрийг гүйцэтэхэсэт татгалзаж байна.

Мэдэгдэл тодорхой бичних:

Дерәв. Тайлбар: нийтийн албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зэрчилтэй гэж ойлгодгохуйц нехцөл байдалд гаргасан тайлбарыг дэлгэрэнгүий бичнэ.

Дерәв. Тайлбар

Нийтийн албан тушаалтан би дор дурдсан чиг үүргийг хээргжүүлэхэд "ашиг сонирхлын зэрчилтэй гэж ойлгодгохуйц нехцөл байдалд" буюө еөрийн нэг ангид сурч байсан болон сурч байгаа эгтээд, мән гишүүнчлэлд нь хамаардаг холбоо, сан, хамтын шийдвэр гаргадаг байгууллага, төдгээрийн гишүүд, нэг нутгийн хүнтэй холбоотой ээрг олон нийтийн эүгээс ашиг сонирхлын зэрчилтэй гэж ойлгодгохуйц нехцөл байдал бийбол солгон гэж үүзэж Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зэрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.6 дахь хээсгт заасны дагуу тайлбарлаж, тухайн чиг үүргийг гүйцэтгэээс татгалзаж байна.

Тайлбар тодорхой бичних.

Тав. Нийтийн албан тушаалтны баталгаажуулалт: ашиг сонирхлын зэрчлийн талаар мэдэгдэл, тайлбар гаргаж байгаа нийтийн албан тушаалтан "мэдэгдэл", "тайлбар"-ын аль нь болохыг доогур нь зурж, өрйин нэр, албан тушаалын нэр, гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал, он, сар, өдрийг бичнэ.

Тав. Нийтийн албан тушаалтны баталгаажуулалт:

_____ би нийтийн албан тушаалтны үүргээ чанд ухамсарлан энэхүү мэдэгдэл/тайлбарыг (аль нь болохыг доогур нь зурах) үнэн зөв гаргасан болохоо үүгээр илэрхийлж баталгаажуулж байна.

…… …… (……) ……

Зургаа. Шийдвэрлэсэн байдал:

Зургаа. Шийдвэрлэсэн байдал

Шийдвэр гаргах удирдах албан тушаалтан /нэр/ би нийтийн албан тушаалтан /нэр/ -ийн/ын/ гаргасан мэдэгдэл, тайлбарт үндэслэн тужайн чиг үгрийгг гүйцэлтгүлэхийг эвъшеэрсөн эсэх:

Хэрзв "Тийм" бол шалтгааныҕ сонгон √ пэмдэглэгэ хийнэ Уү.

Шийдвэр гаргасан удирдах албан тушаалтны баталгаажуулт:

.... /...../...../...../...../ .....

(Албан тушаал) (Гарын үсэг) (Гарын үсгийн тайлап) (огноо)

• • Мэдэгдэл, тайлбарыг хүлээн авсан эрх бүхий албан тушаалтан тухайн чиг үргийгг гйүцэтгулэх эсэхийг эвъшеөөрэх эсэх шийдвэрийг нэн даруй бичгээр, эсхул цахим хэлбэрэр гаргаж, шийдвэрээ "Тийм", "үгй" гэсэн сонголтын аль нэгийг сонгон зохих тэмдэглэгээх хийнэ.

• • "Тийм" гэсэн сонголтыг хийж, байгаа бол маягтад дурдсан үндэслэлээс аль нэгийг сонгон √ тэмдэглэгээг хийнэ.

• • Шийдвэр гаргасан удирдах албан тушаалтны баталгаажуулалт: тухайн шийдвэр гаргаж буй эрх бүхий албан тушаалтан өврийн нэр, гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал, он, сар, едрийг бичнэ.

• • Ййнхүг баталгаажулсан шийдвэрийг мэдэгдэл, тайлбар гаргасан нийтийн албан тушаалтанд мэдэгдэж, маягтыг цахим санд бүртгүүлэхэр ЭБАТ-д хүлээлгэн егне.

ЭБАТ-аас бөглех хэсэг: тухайн мэдэгдэл, тайлбарыг шийдвэрлэсэн удирдах албан тушаалтнаас маягтыг хүлээн авч, цахим санд бүртгэх бөгеөд өөрийн (ЭБАТ) эцэг/эх/- ийн нэр, борийн нэр, гарын усөг, он, сар, едрийг бичнэ.

ЭБАТ-аас бөглех хэсэг:

(Эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр) (Гарын үсэг) (Мэдэгдэл/тайлбарыг бүртгэсэн огноо)

---oo--